

KHALID BIN ABU NAIM
lwn
NOORSHAKIN BINTI ABDUL AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 1 Julai 2022 bersamaan 1 Zulhijah 1443H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0034-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Encik Mohammad Zaffran bin Norizam
(Tetuan Zaffran Norizam & Associates)

Peguam Responden: Encik Hamzah bin Abdul Latif
(Tetuan Balkis, Suraya & Co)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 21/4/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak keseluruhan perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes Permohonan No. 10200-038-0033-2021 pada 28/3/2022.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 2.1 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengakas keputusan YA Hakim Bicara dalam kes Permohonan No: 10200-038-033-2021 dengan memberikan perintah-perintah sebagaimana yang dipohon dan sementara itu menggantung keputusan kes tersebut;
- 2.2 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan hak jagaan sementara dua (2) orang anak bernama Auni Arishah binti Khalid (No. Mykid: 090508-02-0558) dan Ahmad Aryan Amsyar bin Khalid (No. Mykid: 141014-14-1007) diberikan kepada Pemohon sebagai bapa kandung;
- 2.3 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memberikan hak lawatan dan akses yang wajar dan bersesuaian kepada Responden sementara kes induk hak jagaan kekal melalui kes Mal No. 10200-028-0032-2021 didengar dan diputuskan sepenuhnya oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- 2.4 Lain-lain relief yang difikirkan patut dan sesuai diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Responden yang membantah permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan yang diikrarkan pada 26/5/22.

FAKTA KES

[4] Pihak-pihak telah berkahwin pada 13/3/2008 di Kedah Darul Aman dan telah dikurniakan dua orang anak iaitu Auni Arishah binti Khalid (No. Mykid: 090508-

02-0558) dan Ahmad Aryan Amsyar bin Khalid (No. Mykid: 141014-14-1007). Semasa kes interim di failkan di Mahkamah Bicara, pihak-pihak masih dalam proses perceraian.

[5] Kedua-dua anak tersebut telah tinggal bersama Responden sejak dilahirkan sehingga 2/1/2021. Bermula daripada tarikh tersebut kedua-dua anak telah diambil dan dijaga oleh Pemohon sehingga kini.

[6] Pada 5/2/2021, Responden telah memfailkan Permohonan Interim Hak Jagaan Anak di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Selanjutnya pada 28/3/2022 YA Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut secara *inter-parte* sebagaimana terma-terma yang berikut:

- 6.1 *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- 6.2 *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Auni Arisyah binti Khalid (No. Mykid: 090508-02-0558) dan Ahmad Aryan Amsyar bin Khalid (No. Mykid: 141014-14-1007) (selepas ini dirujuk sebagai “anak-anak tersebut”) diserahkan kepada Pemohon (ibu) sehingga ada perintah lain oleh Mahkamah atau sehingga kes Hadhanah selesai.*
- 6.3 *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak melawat dan bersama dengan anak -anak tersebut pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dengan diambil pada hari Jumaat jam 7.00*

malam dan dipulangkan semula pada hari Ahad selewatnya jam 6.00 petang.

6.4 Mahkamah memerintahkan Polis DiRaja Malaysia dan agensi-agensi berkaitan hendaklah memberikan kerjasama untuk memastikan perintah ini dilaksanakan dengan baik.

6.5 Perintah interim ini berkuat kuasa sehingga kes Hadhanah Saman No:10200-028-0032-2021 selesai atau Mahkamah mengeluarkan perintah lain.

ALASAN SEMAKAN

[7] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini adalah sebagaimana berikut :

7.1 YA Hakim Bicara terkhilaf dalam membuat keputusan meletakkan anak-anak tersebut kepada Responden tanpa melihat keadaan status quo anak-anak tersebut yang tinggal bersama Pemohon sejak 2/1/2021;

7.2 YA Hakim Bicara terkhilaf apabila mengabaikan pernyataan-pernyataan Pemohon (yang pada waktu itu bertindak selaku Responden di dalam Afidavit Jawapan Responden) berhubung dengan permohonan Pemohon untuk menjaga anak-anak tersebut serta pilihan anak-anak sendiri untuk terus tinggal dan bersekolah bersama Pemohon;

7.3 YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut hukum Syarak dan undang-undang apabila tidak meneliti sewajarnya status quo atau keadaan asal anak-anak tersebut sebelum daripada perintah interim hadhanah diberikan;

7.4 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta bahawa Responden semenjak sebelum tarikh 2/1/2021 telah kerap kali menyuruh Pemohon menukarkan persekolahan anak ke Desaru, Johor.

7.5 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta bahawa Pemohon selaku bapa kandung tidak pernah mengabaikan kebajikan dan tidak pernah menyakiti anak-anak tersebut sama ada dari segi fizikal ataupun mental;

7.6 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta bahawa anak-anak tersebut amat rapat dengan Pemohon selaku bapa kandung semenjak kecil lagi;

7.7 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta material bahawa Responden telah melakukan penganiayaan mental, emosi dan fizikal anak-anak tersebut;

7.8 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta yang menjelaskan perilaku buruk Responden termasuklah mempamerkan hubungan sulit Responden dengan lelaki bukan muhrim di hadapan anak-anak tersebut yang sewajarnya menghilangkan kelayakan Responden sebagai penjaga kepada anak-anak tersebut;

7.9 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengabaikan fakta bahawa anak-anak tersebut semanjak kecil bukanlah diuruskan sepenuhnya oleh Pemohon, sebaliknya banyak dibantu oleh pembantu rumah.

7.10 Permohonan ini dibuat melalui korum yang tepat di sisi undang-undang serta selari dengan prinsip keadilan dan hukum Syarak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[9] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada

atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[10] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes *PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112* menjelaskan seperti berikut:

“In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”

[11] Dalam kes tersebut, Hakim telah menerangkan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[12] Sebelum kami memberi pertimbangan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[13] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-

pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[14] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Untuk kesekian kalinya kami perturunkan arahan amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

[15] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa

panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[16] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[17] Bagi maksud semakan ini, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Permohonan No. 10200-038-0033-2021 untuk menentukan samada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah bersifat interim.

[18] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 5 dan 7 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [13] di atas, adalah

jelas menunjukkan bahawa keputusan yang melibatkan kes-kes permohonan interim hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan telah berlaku atau tidak dalam kes permohonan tersebut.

[19] Selepas merujuk satu persatu alasan-alasan semakan yang dikemukakan sebagaimana pada perenggan [7] di atas, kami mendapati alasan-alasan adalah berkaitan persoalan merit semata-mata yang sepatutnya dibangkitkan dalam kes induk hak jagaan. Kami tidak ditunjukkan secara khusus dimanakah berlakunya kecacatan dari sudut tatacara dan hukum Syarak yang terdapat pada perintah yang telah dikeluarkan sebagaimana kehendak arahan amalan yang telah dinyatakan. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kami menegaskan penggunaan alasan-alasan semakan tersebut bagi mencabar keputusan kes permohonan 10200-038-0033-2021 adalah tidak tepat.

[20] Sebagai kesimpulannya, oleh kerana kami tidak mendapati apa-apa kecacatan material yang berlaku dalam kes ini, maka tiada lagi keperluan untuk kami mengganggu keputusan Yang Arif Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Bahawa permohonan semakan ini adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

